

Aula 20 (bônus)

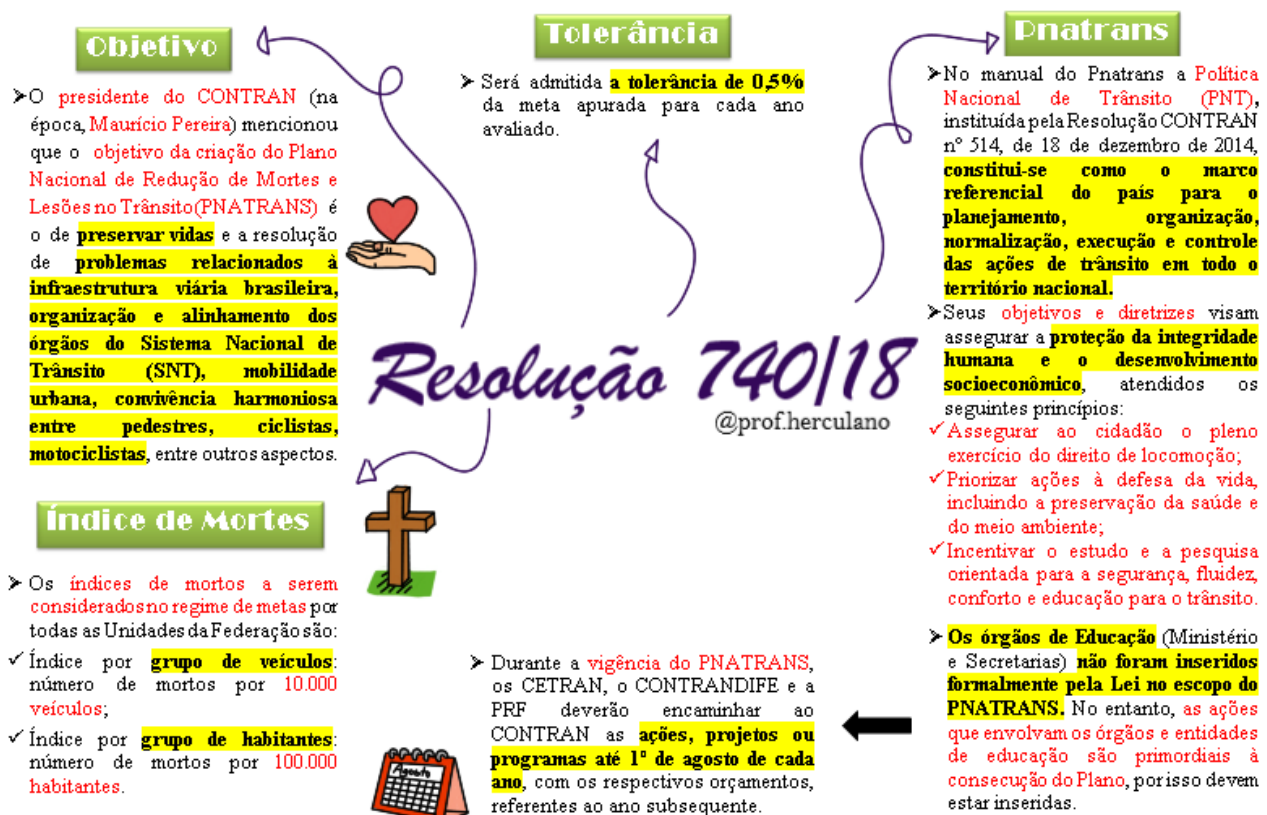
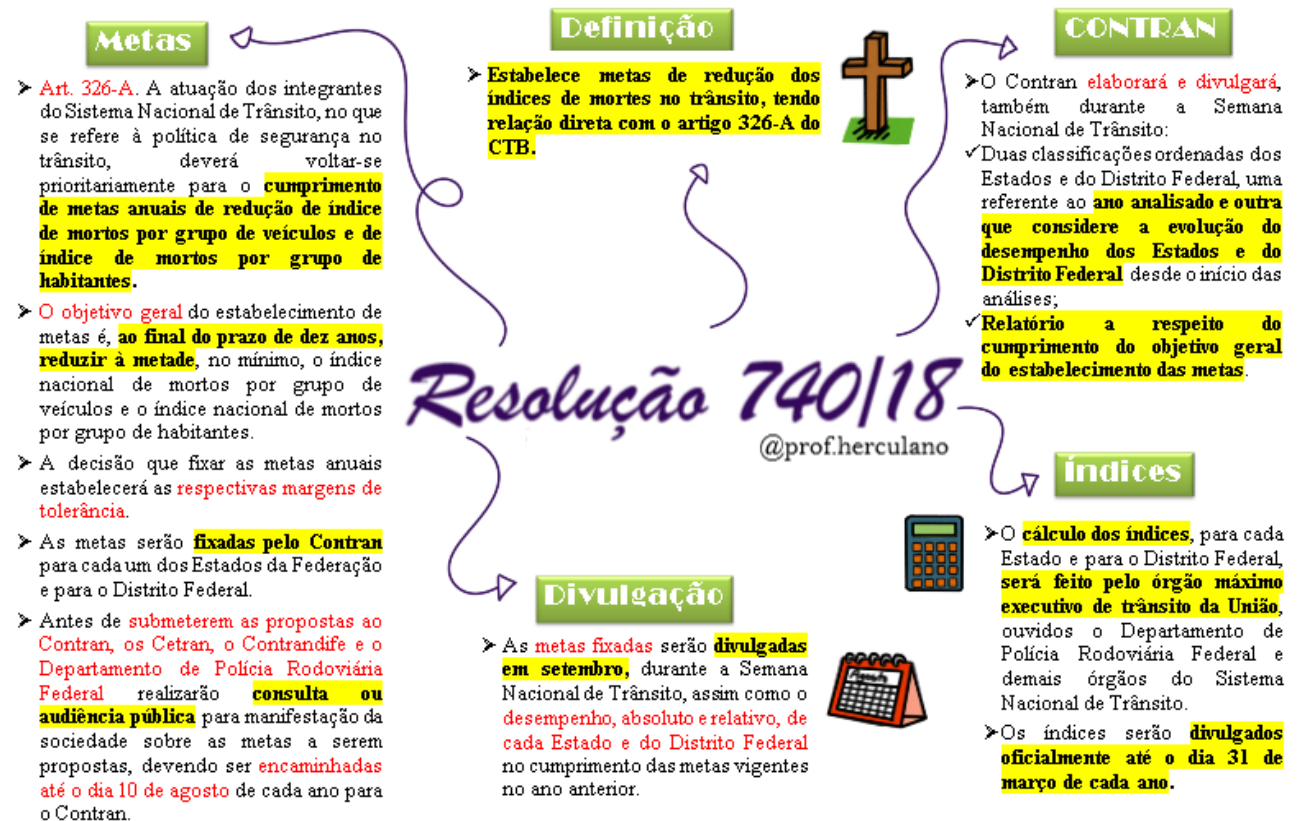
Legislação de Trânsito p/ PRF (Policial)

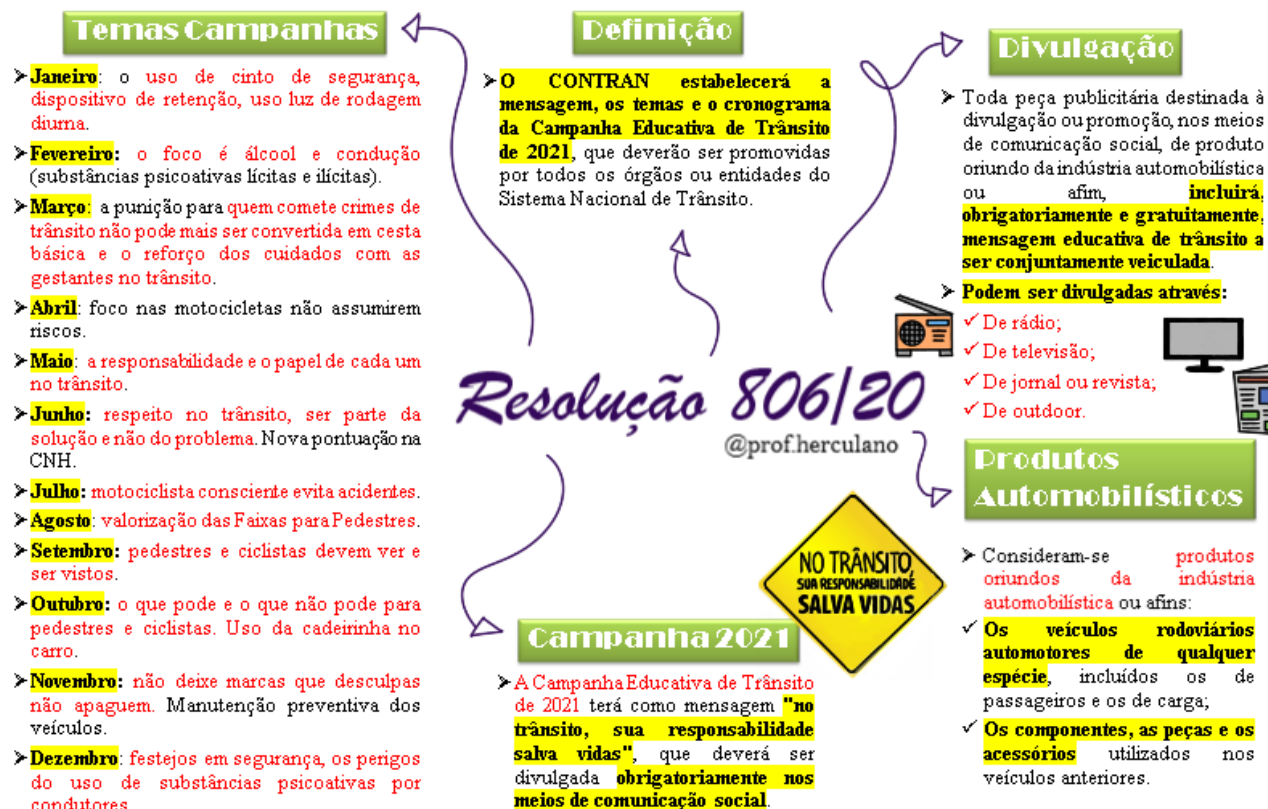
Prof. Alexandre Herculano - Pós-Edital

Autor:

Alexandre Herculano

24 de Março de 2021





Lista de Questões

1. Julgue o item abaixo com base na Resolução 740/18 do CONTRAN.

Com relação ao PNATRANS, as propostas dos Cetran, do Contrandife e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal serão encaminhadas ao Contran até o dia 1º de agosto de cada ano, acompanhadas de relatório analítico a respeito do cumprimento das metas fixadas para o ano anterior e de exposição de ações, projetos ou programas, com os respectivos orçamentos, por meio dos quais se pretende cumprir as metas propostas para o ano seguinte.

2. Julgue o item abaixo com base na Resolução 740/18 do CONTRAN.

As metas fixadas serão divulgadas em setembro de cada ano, durante a Semana Nacional de Trânsito.

3. Julgue o item abaixo com base na Resolução 806/20 do CONTRAN.

A Campanha Educativa de Trânsito de 2021 terá como mensagem "no trânsito, sua responsabilidade salva vidas", que deverá ser divulgada pelos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito.

4. Julgue o item abaixo com base na Resolução 806/20 do CONTRAN, especificamente sobre as campanhas mensais.



Em março, temos a volta às aulas, e a punição para quem comete crimes de trânsito. Bem como campanhas voltadas para as gestantes no trânsito.

5. Julgue o item abaixo com base na Resolução 806/20 do CONTRAN, especificamente sobre as campanhas mensais.

Em julho, terá como foco pedestres e ciclistas: campanha de valorização das Faixas para Pedestres.

Questões Comentadas

1. Julgue o item abaixo com base na Resolução 740/18 do CONTRAN.

Com relação ao PNATRANS, as propostas dos Cetran, do Contrandife e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal serão encaminhadas ao Contran até o dia 1º de agosto de cada ano, acompanhadas de relatório analítico a respeito do cumprimento das metas fixadas para o ano anterior e de exposição de ações, projetos ou programas, com os respectivos orçamentos, por meio dos quais se pretende cumprir as metas propostas para o ano seguinte.

Comentários:

A Resolução que vamos estudar, agora, tem relação direta com o artigo 326-A do CTB, pois a Lei nº 13.614, de 2018 incluiu este artigo no Código de Trânsito Brasileiro. Antes de falamos sobre esta Resolução vamos lembrar o conteúdo daquele artigo. Vão perceber que o artigo e a Resolução dão um enfoque nos seguintes órgãos: **Cetran, o Contrandife e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal.**

Outra coisa, o **PNATRANS entrou em vigor no dia 12 de março de 2018**. Portanto, tem-se, como referência para início da redução dos índices, o ano base de 2018.

*"Art. 326-A. A atuação dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, no que se refere à política de segurança no trânsito, deverá voltar-se prioritariamente para o **cumprimento de metas anuais de redução de índice de mortos por grupo de veículos e de índice de mortos por grupo de habitantes**, ambos apurados por Estado e por ano, detalhando-se os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais.*

*§ 1º **O objetivo geral do estabelecimento de metas é, ao final do prazo de dez anos**, reduzir à metade, no mínimo, o índice nacional de mortos por grupo de veículos e o índice nacional de mortos por grupo de habitantes, relativamente aos índices apurados no ano da entrada em vigor da lei que cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).*

§ 2º As metas expressam a diferença a menor, em base percentual, entre os índices mais recentes, oficialmente apurados, e os índices que se pretende alcançar.

§ 3º A decisão que fixar as metas anuais estabelecerá as respectivas margens de tolerância.

§ 4º As metas serão fixadas pelo Contran para cada um dos Estados da Federação e para o Distrito Federal, mediante propostas fundamentadas dos Cetran, do Contrandife e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das respectivas circunscrições.

*§ 5º **Antes de submeterem as propostas ao Contran, os Cetran, o Contrandife e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal realizarão consulta ou audiência pública para manifestação da sociedade sobre as metas a serem propostas. (ver figura 1 abaixo)***



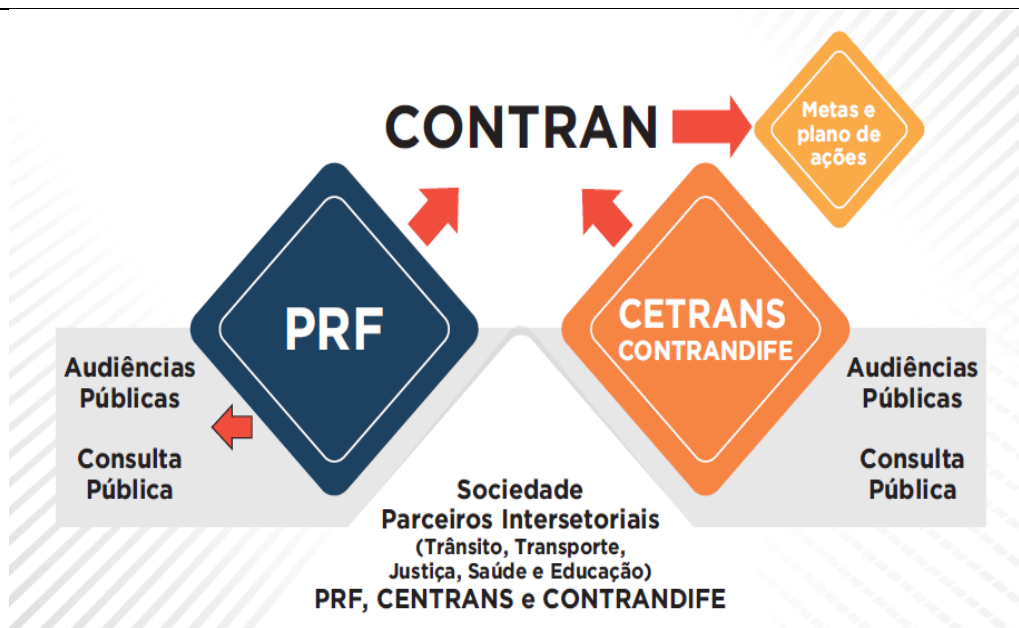


Figura 1 - Fluxograma de construção e apresentação do PNATRANS

§ 6º As propostas dos Cetran, do Contrandife e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal **serão encaminhadas ao Contran até o dia 1º de agosto de cada ano**, acompanhadas de relatório analítico a respeito do cumprimento das metas fixadas para o ano anterior e de exposição de ações, projetos ou programas, com os respectivos orçamentos, por meio dos quais se pretende cumprir as metas propostas para o ano seguinte.

§ 7º As metas fixadas serão divulgadas em setembro, durante a Semana Nacional de Trânsito, assim como o desempenho, absoluto e relativo, de cada Estado e do Distrito Federal no cumprimento das metas vigentes no ano anterior, detalhados os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais, devendo tais informações permanecer à disposição do público na rede mundial de computadores, em sítio eletrônico do órgão máximo executivo de trânsito da União.

§ 8º O Contran, ouvidos o Departamento de Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, definirá as fórmulas para apuração dos índices de que trata este artigo, assim como a metodologia para a coleta e o tratamento dos dados estatísticos necessários para a composição dos termos das fórmulas.

§ 9º Os dados estatísticos coletados em cada Estado e no Distrito Federal serão tratados e consolidados pelo respectivo órgão ou entidade executivos de trânsito, que os repassará ao **órgão máximo executivo de trânsito da União até o dia 1º de março**, por meio do sistema de registro nacional de acidentes e estatísticas de trânsito.

§ 10. Os dados estatísticos sujeitos à consolidação pelo órgão ou entidade executivos de trânsito do Estado ou do Distrito Federal compreendem os coletados naquela circunscrição:

I - pela Polícia Rodoviária Federal e pelo órgão executivo rodoviário da União;

II - pela Polícia Militar e pelo órgão ou entidade executivos rodoviários do Estado ou do Distrito Federal;

III - pelos órgãos ou entidades executivos rodoviários e pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Municípios.

§ 11. O cálculo dos índices, para cada Estado e para o Distrito Federal, será feito pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, ouvidos o Departamento de Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.

§ 12. Os índices serão divulgados oficialmente **até o dia 31 de março de cada ano**.

§ 13. Com base em índices parciais, apurados no decorrer do ano, o Contran, os Cetran e o Contrandife poderão recomendar aos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito alterações nas ações, projetos e



programas em desenvolvimento ou previstos, com o fim de atingir as metas fixadas para cada um dos Estados e para o Distrito Federal.

§ 14. A partir da análise de desempenho a que se refere o § 7º deste artigo, o Contran elaborará e divulgará, também durante a Semana Nacional de Trânsito:

I - duas classificações ordenadas dos Estados e do Distrito Federal, uma referente ao ano analisado e outra que considere a evolução do desempenho dos Estados e do Distrito Federal desde o início das análises;

II - relatório a respeito do cumprimento do objetivo geral do estabelecimento de metas previsto no § 1º deste artigo."

Assim, tivemos a regulamentação através da Resolução 740/18 do CONTRAN.

Esta norma dispõe sobre as metas de **redução dos índices de mortos por grupo de veículos e dos índices de mortos por grupo de habitantes para cada um dos Estados da Federação e para o Distrito Federal**, de que trata a Lei nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018, que criou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS).

Além disso, aprovou o **Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS)**, conforme na norma. Abaixo vou destacar o link. Aconselho uma lida, pois não acredito que vão trabalhar aqueles dados na prova, mas poderá ajudar vocês numa possível prova discursiva.

Para conhecimento, as ações **que compõem o PNATRANS para o decênio 2019-2028**, constituem o Programa Nacional de Trânsito de que trata a Lei 9.503, de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e a Resolução CONTRAN nº 514, de 2015, que dispõe sobre a Política Nacional de Trânsito.

Gabarito:

2. Julgue o item abaixo com base na Resolução 740/18 do CONTRAN.

As metas fixadas serão divulgadas em setembro de cada ano, durante a Semana Nacional de Trânsito.

Comentários:

No manual do Pnatrans, vão perceber que a **Política Nacional de Trânsito (PNT)**, instituída pela Resolução CONTRAN nº 514, de 18 de dezembro de 2014, **constitui-se como o marco referencial do país para o planejamento, organização, normalização, execução e controle das ações de trânsito em todo o território nacional**. Seus **objetivos e diretrizes** visam assegurar a proteção da integridade humana e o desenvolvimento socioeconômico, atendidos os seguintes princípios:

- ✓ assegurar ao cidadão o pleno exercício do direito de locomoção;
- ✓ priorizar ações à defesa da vida, incluindo a preservação da saúde e do meio ambiente; e
- ✓ incentivar o estudo e a pesquisa orientada para a segurança, fluidez, conforto e educação para o trânsito.



Seguindo, a norma, em estudo, destaca que os índices **de mortos a serem considerados no regime de metas por todas as Unidades da Federação são:**

- ✓ índice por grupo de veículos: número de mortos por 10.000 veículos;
- ✓ índice por grupo de habitantes: número de mortos por 100.000 habitantes.

O Plano deixa evidente que as metas fixadas **serão divulgadas em setembro de cada ano**, durante a **Semana Nacional de Trânsito**, assim como o desempenho, absoluto e relativo do cumprimento das metas vigentes no ano anterior, detalhados os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais, devendo tais informações permanecer à disposição do público na rede mundial de computadores, na página eletrônica do órgão máximo executivo de trânsito da União.

Cabe destacar que os órgãos de Educação (Ministério e Secretarias) **não foram inseridos formalmente pela Lei no escopo do PNATRANS. No entanto, as ações que envolvam os órgãos e entidades de educação são primordiais à consecução do Plano, por isso devem estar inseridas.**

A Resolução destaca que será admitida a **tolerância de 0,5 ponto percentual** da meta apurada para cada ano avaliado.

A norma destaca, ainda, que as **metas poderão ser revisadas pelo CONTRAN a cada ano a partir da obtenção dos dados estatísticos reais de mortalidade no trânsito** coletados nos Estados e no Distrito Federal, tratados e consolidados pelos respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito, e pela Polícia Rodoviária Federal em âmbito nacional.

Durante a vigência do PNATRANS, os CETRAN, o CONTRANDIFE e a PRF deverão encaminhar ao CONTRAN as ações, projetos ou programas, com os respectivos. **Até 1º de agosto de cada ano, os CETRAN, o CONTRANDIFE e a PRF deverão encaminhar ao CONTRAN as ações, projetos ou programas, com os respectivos orçamentos, referentes ao ano subsequente.**

Gabarito: certo.

3. Julgue o item abaixo com base na Resolução 806/20 do CONTRAN.

A Campanha Educativa de Trânsito de 2021 terá como mensagem "no trânsito, sua responsabilidade salva vidas", que deverá ser divulgada pelos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito.

Comentários:

Segundo o Código de Trânsito, o CONTRAN estabelecerá, **anualmente, os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional** que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Assim, para o não de 2021 teremos a Resolução 806/20 do CONTRAN. Vejamos as passagens pelo CTB:

"Art. 75. O CONTRAN estabelecerá, anualmente, os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito,



em especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito.

§ 1º Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais.

§ 2º As campanhas de que trata este artigo **são de caráter permanente**, e os serviços de rádio e difusão sonora de sons e imagens explorados pelo poder público são obrigados a difundi-las gratuitamente, com a frequência recomendada pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Trânsito.

(...)

Art. 77-B. **Toda peça publicitária destinada à divulgação** ou promoção, nos meios de comunicação social, de produto oriundo da indústria automobilística ou afim, incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada.

§ 1o Para os efeitos dos arts. 77-A a 77-E, consideram-se produtos oriundos da indústria automobilística ou afins:

I – os veículos rodoviários automotores de qualquer espécie, incluídos os de passageiros e os de carga;

II – os componentes, as peças e os acessórios utilizados nos veículos mencionados no inciso I.

§ 2o O disposto no caput deste artigo aplica-se à propaganda de natureza comercial, veiculada por iniciativa do fabricante do produto, **em qualquer das seguintes modalidades:**

I – rádio;

II – televisão;

III – jornal;

IV – revista;

V – outdoor.

§ 3o Para efeito do disposto no § 2o, equiparam-se ao fabricante o montador, o encarroçador, o importador e o revendedor autorizado dos veículos e demais produtos discriminados no § 1o deste artigo."

Cumprindo a norma, Resolução 806/20 estabelece a mensagem, **os temas e o cronograma da Campanha Educativa de Trânsito de 2021 a ser realizada nacionalmente de janeiro a dezembro de 2021.**

A Campanha Educativa de Trânsito de 2021 terá como mensagem **"NO TRÂNSITO, SUA RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS"**, que deverá ser divulgada pelos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito.

Gabarito:

4. Julgue o item abaixo com base na Resolução 806/20 do CONTRAN, especificamente sobre as campanhas mensais.

Em março, temos a volta às aulas, e a punição para quem comete crimes de trânsito. Bem como campanhas voltadas para as gestantes no trânsito.

Comentários:

Os temas e o cronograma da campanha educativa acima são os estabelecidos no Anexo. Assim, logo abaixo, vamos trabalhar esses pontos.

A mensagem **"NO TRÂNSITO, SUA RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS"**, deverá ser veiculada **obrigatoriamente nos meios de comunicação social** em toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção de produtos oriundos da indústria automobilística ou afim.

Vou destacar, abaixo, de uma forma resumida, os temas principais dos meses de 2021. Vamos lá!



Em janeiro , tivemos como tema ações de prevenção voltadas para o período das férias escolares, em especial o uso de cinto de segurança, dispositivo de retenção, uso luz de rodagem diurna . E o destaque dos 24 anos de CTB.
Em fevereiro , o foco é álcool e condução (substâncias psicoativas lícitas e ilícitas). Suspensão do Direito de Dirigir a partir do novo CTB. Luz de rodagem diurna.
Já, em março , temos a volta às aulas . A punição para quem comete crimes de trânsito. Gestantes no trânsito. Cabe reforçar aqui que a partir de 12 de abril, os crimes de trânsito que sofrerem condenação, não poderão mais ser convertidos em cestas básicas. A campanha deverá mostrar o que é considerado crime no CTB. Por ser comemorado o Dia Internacional da Mulher, reforçar os cuidados com as gestantes no trânsito, envolvidas por um trânsito seguro, sendo elas pedestres, passageiras, condutoras, instrutoras, agentes, policiais ou demais profissionais.
Em abril , motocicleta - não assumo o risco .
Em maio ficou fácil lembrar, pois será o maio Amarelo : a responsabilidade e o papel de cada um no trânsito.
Em junho , o foco é o respeito no trânsito. Ser parte da solução e não do problema. Nova pontuação na CNH.
Em julho , o foco é "motociclista consciente evita acidentes".
Em agosto , pedestres e ciclistas: campanha de valorização das Faixas para Pedestres.
Em setembro , também pedestres e ciclistas: ver e ser visto.
Em outubro , também, pedestres e ciclistas: o que pode e o que não pode! Uso da Cadeirinha.
Em novembro , não deixe marcas que desculpas não apaguem. Manutenção preventiva dos veículos.
Em dezembro , festejos em segurança: os perigos do uso de substâncias psicoativas por condutores. Manutenção preventiva dos veículos.

Gabarito: certo.



5. Julgue o item abaixo com base na Resolução 806/20 do CONTRAN, especificamente sobre as campanhas mensais.

Em julho, terá como foco pedestres e ciclistas: campanha de valorização das Faixas para Pedestres.

Comentários:

Os temas e o cronograma da campanha educativa acima são os estabelecidos no Anexo. Assim, logo abaixo, vamos trabalhar esses pontos.

A mensagem "**NO TRÂNSITO, SUA RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS**", deverá ser veiculada **obrigatoriamente nos meios de comunicação social** em toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção de produtos oriundos da indústria automobilística ou afim.

Vou destacar, abaixo, de uma forma resumida, os temas principais dos meses de 2021. Vamos lá!

Em janeiro , tivemos como tema ações de prevenção voltadas para o período das férias escolares, em especial o uso de cinto de segurança, dispositivo de retenção, uso luz de rodagem diurna . E o destaque dos 24 anos de CTB.
Em fevereiro , o foco é álcool e condução (substâncias psicoativas lícitas e ilícitas). Suspensão do Direito de Dirigir a partir do novo CTB. Luz de rodagem diurna.
Já, em março , temos a volta às aulas . A punição para quem comete crimes de trânsito. Gestantes no trânsito. Cabe reforçar aqui que a partir de 12 de abril, os crimes de trânsito que sofrerem condenação, não poderão mais ser convertidos em cestas básicas. A campanha deverá mostrar o que é considerado crime no CTB. Por ser comemorado o Dia Internacional da Mulher, reforçar os cuidados com as gestantes no trânsito, envolvidas por um trânsito seguro, sendo elas pedestres, passageiras, condutoras, instrutoras, agentes, policiais ou demais profissionais.
Em abril , motocicleta - não assumo o risco .
Em maio ficou fácil lembrar, pois será o maio Amarelo : a responsabilidade e o papel de cada um no trânsito.
Em junho , o foco é o respeito no trânsito. Ser parte da solução e não do problema. Nova pontuação na CNH.



Em julho , o foco é "motociclista consciente evita acidentes".
Em agosto , pedestres e ciclistas: campanha de valorização das Faixas para Pedestres.
Em setembro , também pedestres e ciclistas: ver e ser visto.
Em outubro , também, pedestres e ciclistas: o que pode e o que não pode! Uso da Cadeirinha.
Em novembro , não deixe marcas que desculpas não apaguem. Manutenção preventiva dos veículos.
Em dezembro , festejos em segurança: os perigos do uso de substâncias psicoativas por condutores. Manutenção preventiva dos veículos.

Gabarito: errado.

■



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.